

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1283/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวบ้านไผ่ กับพวก

จำเลย

นายชนะ สมใจวงศ์ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันได้แล้ว จำเลยทั้งสองไม่
ติดใจดำเนินกระบวนการพิจารณาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 126,886.21บาทให้แก่
โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่
ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบถ้วนก็ให้ยึดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่
4384 ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่ของจำเลยที่ 2 ที่จำนองไว้กับโจทก์มาขายทอด
ตลาดนำเงินชำระหนี้ให้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ให้บังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
อื่นของจำเลยทั้งสองต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 106)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119) โดยไปแต่งตั้งทนายระบุให้
ทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 8)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3
ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสองออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3
ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสองออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ